



CEFS - 2026

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

UNIDADE 01 – PROCESSO DISCIPLINAR



PROCESSO ADMINISTRATIVO



1.1 Contextualização da aula

A disciplina é de suma importância nas atividades do Sargento, pois as normas processuais atribuem a este militar, o papel de **encarregado de diversos processos e procedimentos administrativos**. Ademais, por vezes, o Sargento atua nas seções da **administração militar responsáveis** pela instauração, análise e solução dos mesmos processos e procedimentos administrativos, nas quais o papel do Sargento é essencial no desenvolvimento das atividades.

A disciplina apresenta uma estreita interdisciplinaridade com as disciplinas Legislação Institucional (em especial, o CEDM e o EMEMG), Direito Processual Penal Militar e o Direito Penal Militar, mormente, entre outros, os princípios norteadores, os atos probatórios, as causas de absolvição/justificação, as causas de impedimento/suspeição.



1.2 Objetivo geral

Ao final da disciplina o discente deverá estar apto a identificar, manusear, elaborar, assessorar e fazer a solução de processos e procedimentos administrativos relacionados com **responsabilidade disciplinares**, bem como deverá estar apto a Identificar as **principais normas administrativas em vigor e aplicá-la corretamente em situações diversas na Corporação e interpretando-as adequadamente à legislação vigente**, no espaço de sua funcional.

3. Objetivos específicos



1. Conhecer os principais aspectos acerca das normas que regem a atividade disciplinar e correccional da Instituição;



2. Conhecer e saber aplicar as normas que regem os diversos processos e procedimentos administrativos da PMMG.



3. Discernir a aplicabilidade de cada ferramenta investigativa disponível pelas normas institucionais;



4. Identificar e definir as rotinas e procedimentos para elaboração do respectivo processo e procedimento administrativo, observando regras que satisfaçam à legislação constitucional e infraconstitucional, bem como noções de doutrina e jurisprudência correlatas;



5. Saber aplicar os modelos adotados para a prática dos atos administrativos atinentes à Justiça e Disciplina, haja vista a necessidade de uniformização de procedimentos e comportamentos administrativos, com vistas à execução das normas previstas na Lei n. 14.310/02, que dispõe sobre o Código de Ética;



6. Ser capaz de montar as peças do processo/procedimento de forma cronológica;



7. Ser capaz de realizar diligências necessárias para a apuração do processo/procedimento;



8. Ser capaz de confeccionar os processos/procedimentos administrativos com qualidade;



DESENVOLVIMENTO



Aula expositiva em sala, com a utilização de apresentação eletrônica, equipamento de multimídia, quadro branco e pincel.



Confecção de peças e termos pelos alunos sob a orientação e a coordenação do professor.



Realização de laboratórios durante as aulas, com a realização, pelos alunos, de atos simulados (oitiva de pessoas, acareação etc) praticados nos processos administrativos.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS / Avaliação



Avaliação corrente: conteúdo das unidades I,II, III (valor: 3,00 pontos)



Avaliação final: conteúdo das Unidades IV, V (valor: 4,00 pontos)



Trabalho: consistirá na elaboração de um PCD, por discente, no valor de 3,0 pontos.



DIREITO ADMINISTRATIVO

“é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.”
(MEIRELLES, 2011)

DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

é um ramo do Direito Administrativo, que tem por objetivo regular a relação da Administração Pública com seu corpo funcional, estabelecendo regras de comportamento a títulos de deveres e proibições, bem como a previsão da pena a ser aplicada.

- Garante a regularidade e o bom funcionamento do serviço público, a disciplina de seus subordinados e a adesão às leis e regras dele decorrentes.

Procedimento é o modo de realização do processo, ou seja, o rito processual, as etapas a serem observadas para a sua elaboração.

Processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo.

Processo Disciplinar é o instrumento pelo qual a Administração Militar apura as faltas ou irregularidades que o militar estadual venha a praticar, sendo o meio necessário para a imposição de sanção disciplinar.

ATTENTION

OBS: Procedimento no MAPPA – abrange, ainda, apurações administrativas investigatórias.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 2º. PRINCÍPIOS DO PROCESSO DISCIPLINAR

I	II	III	IV
LEGALIDADE OBJETIVA: O PROCESSO DISCIPLINAR DEVE SER EMBASADO EM ALGUMA NORMA (Previsão Constitucional – Inc. II, do art. 5ª, da CF);	OFICIALIDADE: RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR MOVIMENTAR O PROCESSO.	VERDADE MATERIAL: A ADMINISTRAÇÃO PODE VALER-SE DE QUAISQUER PROVAS, DESDE QUE OBTIDAS LICITAMENTE, EM BUSCA DA VERDADE DOS FATOS; O ENCARREGADO/COMISSÃO PROCESSANTE DEVE BUSCAR, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, O QUE REALMENTE TERIA OCORRIDO, NÃO SE CONTENDO COM A VERSÃO DOS FATOS LEVADA PELOS ENVOLVIDOS. AINDA QUE O ACUSADO NÃO TENHA PEDIDO DETERMINADA DILIGÊNCIA QUE PODERIA LHE BENEFICIAR, AFASTANDO, POR EXEMPLO, SUA AUTORIA, CABE AO ENCARREGADO BUSCAR A PRODUÇÃO DE TAL PROVA.	INFORMALISMO - DISPENSA FORMA RÍGIDA. A FORMA É NECESSÁRIA, MAS FLEXÍVEL.



Art. 2º. V – GARANTIA DE DEFESA: DEVIDO PROCESSO LEGAL / AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (art. 5º, LIV e LV , da CF).
Princípio fundamental do processo administrativo e base Sobre o Qual os demais se sustentam; Nenhum militar será punido disciplinarmente, sem que, antes, tenha sido submetido a um processo cujo procedimento esteja previsto em lei, ou seja, impõe-se o cumprimento dos ritos legalmente previstos para a aplicação da penalidade.

CONTRADITÓRIO

Significa a oportunidade para contestar, impugnar ou contradizer as alegações da parte contrária no curso do processo consiste na faculdade de manifestar o ponto de vista ou argumentos próprios, diante de fatos, documentos ou pontos de vista apresentados por outrem.

A cada ato acusatório cabe a contraposição pelo acusado, com os meios e recursos necessários ao Processo Disciplinar.

AMPLA DEFESA

é a garantia constitucional assegurada a todo acusado em processo judicial ou administrativo e compreende, entre outros:

a ciência da acusação / o direito de notificação / a possibilidade de arguir suspeições e impedimentos / a oportunidade para requerer todas as provas em direito admitidas e arrolar testemunhas



Art. 2º. PRINCÍPIOS DO PROCESSO DISCIPLINAR (CONTINUAÇÃO)



VI – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, conforme inciso LXXVIII do art. 5º da CF.

Art. 5º LXXVIII – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

FATORES QUE INFLUENCIAM NA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO: complexidade da causa, colaboração das partes, estrutura da administração.

IX – PUBLICIDADE

PUBLICAÇÃO DO ATO EM BOLETIM OU DIÁRIO OFICIAL.

VII – IMPESSOALIDADE

IMPÕE AO ADMINISTRADOR QUE SÓ PRATIQUE O ATO PARA O SEU FIM LEGAL.

X – EFICIÊNCIA

AGENTE PÚBLICO DEVE REALIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES COM PRESTEZA, PERFEIÇÃO E RENDIMENTO FUNCIONAL.

RESULTADO POSITIVO PAREA O SERVIÇO PÚBLICO E SATISFATÓRIO PARA A COMUNIDADE.

VIII – MORALIDADE

RESPEITAR OS PRINCÍPIOS ÉTICOS DE RAZOABILIDADE E JUSTIÇA, CONFORME DISPOSTO NO CAPUT DO art. 37 da CF;

XI – MOTIVAÇÃO

A AUTORIDADE MILITAR DEVE APRESENTAR AS RAZÕES QUE A LEVARAM A TOMAR A SUA DECISÃO. A MOTIVAÇÃO É UMA EXIGÊNCIA DO ESTADO DE DIREITO, AO QUAL É INERENTE, ENTRE OUTROS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS, O DIREITO A UMA DECISÃO FUNDAMENTADA, MOTIVADA, COM EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS.



FASES DO PROCESSO DISCIPLINAR (Art. 3º)

1

1ª) Instauração –
apresentação
escrita dos
fatos, por meio
da Portaria ou
Despacho.
Encerra-se na
autuação.

2

2ª) Instrução –
Produção de
provas.
Rege-se pelo
devido processo
legal nos
processos
acusatórios.

3

3ª) Defesa –
complementa
a instrução e
formaliza-se
na RED

4

4º) Relatório –
síntese do que
foi apurado,
histórico da
investigação.

5

5ª) Julgamento
– decisão
motivada e
fundamentada
da autoridade
COMPETENTE.



Art. 4º - AUTORIDADE DELEGANTE, CEDMU, ENCARREGADO/CPAD, ACUSADO OU SEU DEFENSOR -> VERIFICAREM CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO, previstas no art.6º e 7º do MAPPA -> **PODEM PEDIR ARQUIVAMENTO OU ARQUIVAR (Cmt) OS AUTOS FUNDAMENTADAMENTE.** / **Art. 5º - CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO – SEMPRE QUE POSSÍVEL – DEVEM SER VERIFICADAS ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS FATOS (ou no LI, ou no RIP)** objetivando dar subsídios à decisão da autoridade competente, sem necessidade de desenvolver o devido processo legal.

Art. 6º CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO

São causas de justificação que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado:

- a) haver motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;
- b) evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública;
- c) ter sido cometido o fato típico transgressional:
 - na prática de ação meritória;
 - em estado de necessidade;
 - em legítima defesa própria ou de outrem;
 - em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal;
 - no estrito cumprimento do dever legal;
- f) sob coação irresistível.

Art. 7º CAUSAS DE ABSOLVIÇÃO

São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado:

- a) estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência;
- b) não constituir o fato transgressão disciplinar;
- c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar;
- d) estar provado que o acusado não concorreu para a transgressão disciplinar;
- e) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade imputabilidade do acusado;
- f) não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar;
- g) estar extinta a punibilidade (art. 123 do CPM).



CARGA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Acesso aos Autos

Advogado/Defensor:
constituído ou nomeado –
carga mediante recibo.

Para tanto, há que se registrar em livro próprio nome, número da OAB ou de polícia, mediante identificação por carteira, telefone, endereço (art. 8º, §1º)

Próprio militar:
(autodefesa) – autos à
disposição na repartição
militar (art. 8º, § 2º)

**Demissionários e
exoneratórios:**
Processos demissionários
e exoneratórios – somente
ao defensor constituído
(art. 8º, § 4º)

Múltiplos Acusados:
Mais de um acusado –
carga em conjunto ou
mediante prévio ajuste
entre as partes, registrado
em termo ou petição nos
autos. Se for apenas para
cópias poderá haver carga
com devolução até o
término do expediente
administrativo do mesmo
dia. (art. 8º, § 3º)

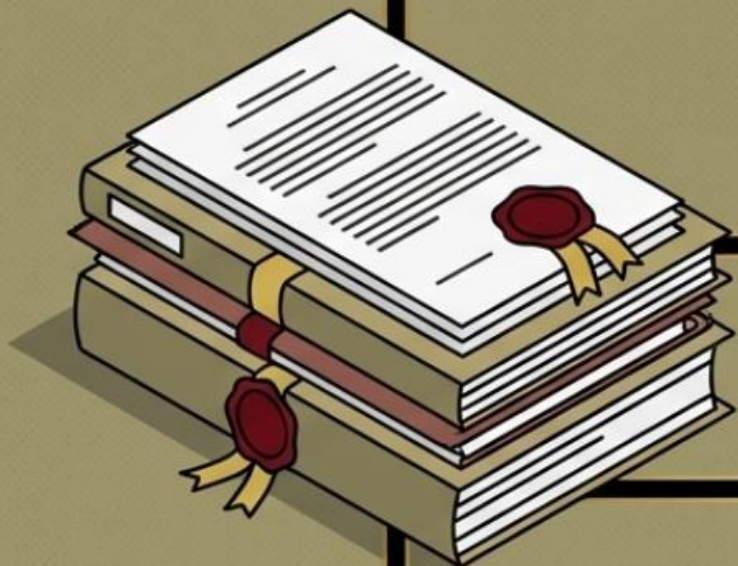
Ao ter carga dos autos, seu detentor deverá ser advertido acerca dos delitos do art. 316 (supressão de documento) do CPM e art. 314 (extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento) do CP (art. 9º, § 1º). O responsável pelo ato comunicará à autoridade competente o prazo extrapolado, em se tratando de advogado ou estagiário, a OAB deverá ser comunicada (art. 9º, §4º). Conferir folhas no momento da devolução dos autos (art. 9º, § 2º).

Notebook



PROCESSO ADMINISTRATIVO

REGRAS SOBRE DOCUMENTOS E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS



Quando existirem no processo **documentos originais de difícil restauração** ou ocorrerem **circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos** na SRH, Secretaria ou Cartório, a autoridade competente providenciará a sua entrega por meio de fotocópia. (**art. 11**). Exemplo: cheque, nota promissória, recibo ou outros de difícil restauração (**art. 291, IV**).

Quando o **interesse for só do requerente**, as cópias de autos serão **fornecidas, às expensas dele, inclusive para fins de recurso (art. 8º)**. Fotocópias de autos poderão ser fornecidas, às expensas do requerente, sempre que o interesse for apenas dele, inclusive para fins de recurso em qualquer instância e em qualquer esfera. Nas demais circunstâncias, o ônus será da Administração. (**art. 15**).

Se o militar precisar **apenas de certidão**, esta lhe será fornecida gratuitamente (**art. 13**).

É autorizada ao militar acusado (autodefesa), ..., a **retirada de autos da SRH**, Secretaria ou cartório da Unidade, para a **extração de cópias reprográficas de peças processuais**, sendo que o interessado deverá devolvê-los até o final do expediente administrativo do mesmo dia. (**art. 16**).



Os processos disciplinares são, em regra, públicos, em todas as suas fases (art. 5º, LX, CF)

O Processo RESERVADO

Mas, poderão receber grau de sigilo "RESERVADO" desde que motivado pela autoridade delegante, quando para defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 17).

O próprio encarregado pode solicitar a decretação do grau de sigilo (art. 19).

Os processos sigilosos devem tramitar pela administração militar com **cautela**, o máximo de reserva e, sempre que possível, em **envelope lacrado**, quando em circulação (art. 18).

Situações que requerem o grau de sigilo RESERVADO (art. 21):

- cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado;
- necessários ao resguardo da inviolabilidade, da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas;
- que possam comprometer, efetivamente, os aspectos de hierarquia e disciplina.





PROCESSOS DICIPLINARES SIGILOSOS: E os documentos de inteligência? (art. 23)

VEDADO

Os documentos de inteligência, tais como Informação, Avaliação, Informe, Pedido de Busca, Ordem de Busca, Relatório de Agente e Memória, não poderão ser juntados aos autos de processos disciplinares.

SE IMPRESCINDÍVEIS

O encarregado deverá solicitar do setor de inteligência a transformação desses documentos em ofício, relato de conjuntura ou outro cuja juntada aos autos seja permitida, assinado pela Autoridade competente.

EXCEÇÃO DA ICC

Atenção ao disposto no art. 61 da ICC PM/BM n. 01/14: A MEMÓRIA é um documento de inteligência que pode ser juntada aos autos.

Art. 61. Diante do conflito aparente entre o art. 23 do MAPPA com a doutrina de inteligência, deve prevalecer esta que, por exemplo, não veda a inserção de Memória em processos e procedimentos administrativos.

A inserção de um documento com grau de sigilo no processo/procedimento disciplinar impõe o mesmo grau de sigilo aos autos (art. 25, P. único). O processo/procedimento classificado como sigiloso será identificado pelo encarregado em sua capa, bem como em todas as suas folhas com a expressão "RESERVADO". (art. 21, § 4º).

NotebookLM



PROCESSO ADMINISTRATIVO

CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS

Sugestão de aprofundamento: ICC PM/BM n. 01/14: Padroniza as atividades administrativas e disciplinares.

Capítulo VII: artigos 60 a 73 - Esclarecimentos gerais acerca do MAPPA.

- ✍ - Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
- ✍ - Decreto-Lei n. 1.002/69 (Código de Processo Penal Militar).
- ✍ - Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais).
- ✍ - Lei n. 14.310/02 (Código de Ética e Disciplina Militares).
- ✍ - Resolução conjunta n. 4220/2012 (MAPPA).
- ✍ - **Ofícios Circulares CPM** (Diretrizes sobre oitiva, silêncio, depoimento especial e reconhecimento).

